פרשת שופטים / שלום רוזנברג

ולא תקח שוחד

"שִׁמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה... זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה" (דברים ח, ד) אומר הכתוב על בגדי עם ישראל במדבר. האגדה הוסיפה שהבגדים גדלו אתם במשך השנים. כך גם הטקסט המקראי, גדל וחייב להמשיך לגדול אתנו. כשאנו מתקדמים, דברים עקרוניים וחשובים הופכים טריוויאליים. או אז, מתגלית לפנינו משמעות עמוקה יותר, משמעות נסתרת שלא תפסנו קודם. רעיון זה הדריך את החכמים כשקראו את הפרשה שלנו. בעקבותיהם נלך בשורות הבאות.

ולֹא תִקַּח שֹׁחַד

לכאורה חוזרת הפרשה על דרישות ידועות: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ ... וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק. לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט, לֹא תַכִּיר פָּנִים וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד" (דברים טז, יח-יט). השוחד גורם לעיוות הצדק, "כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם". איסור השוחד הזה היה עבור החכמים, ברור מאליו וטריוויאלי. הם לימדו אותנו שעל מערכת המשפט אורבת סכנת 'בצע' מסוג אחר, וכנגדה יש להיאבק. רבי יונתן תיאר אותה (שבת נו ע"א) תוך פירוש הפסוקים המתארים את בני שמואל הנביא: "וַיְהִי כַּאֲשֶׁר זָקֵן שְׁמוּאֵל וַיָּשֶׂם אֶת בָּנָיו שֹׁפְטִים... בִּבְאֵר שָׁבַע. וְלֹא הָלְכוּ בָנָיו בִּדְרָכָיו". והפסוק מסיים "וַיִּטּוּ אַחֲרֵי הַבָּצַע וַיִּקְחוּ שֹׁחַד וַיַּטּוּ מִשְׁפָּט" (שמ"א ח א-ג). לפי רבי יוחנן זה לא השוחד הטריוויאלי, והוא מסביר את מהותו תוך הדגשת הניגוד עם מה שנאמר על שמואל: "וַיִּשְׁפֹּט שְׁמוּאֵל אֶת יִשְׂרָאֵל... וְהָלַךְ מִדֵּי שָׁנָה בְּשָׁנָה וְסָבַב בֵּית אֵל וְהַגִּלְגָּל וְהַמִּצְפָּה וְשָׁפַט אֶת יִשְׂרָאֵל... וּתְשׁוּבָתוֹ הָרָמָתָה כִּי שָׁם בֵּיתוֹ וְשָׁם שָׁפָט אֶת יִשְׂרָאֵל" (שמ"א ז טו-יז) שמואל לא חיכה שמבקשי הצדק יבואו אליו. הוא נדד מעיר לעיר, כדי לתת לכל מי שנפגע הזדמנות לשטוח לפניו את תלונותיו. רבי יונתן קובע "שלא עשו [בני שמואל] כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם... והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן". לכאורה זאת אפולוגטיקה הבאה לנקות את בני שמואל מהעוון החמור. אליבא דאמת, זהו כתב אשמה קשה נגד מערכת המשפט! המבקש צדק צריך להיעזר ב'חזנים' – הפקידים המומחים בשפת החוק, ובסופרים היודעים למלא את השאלונים ולנסח את הפניות כנדרש. הנרדף והסובל תלוי בעזרתם של אנשים, ומתוך כך, פעמים רבות אין הוא יכול להיוושע. לפי רבי יוחנן, חטאם של בני שמואל נעוץ בכך שהמערכת המשפטית שהם ניהלו לא הייתה מושחתת, היא רק הייתה יקרה מדי. מושג השוחד הועמק כאן. 'בצע' איננו רק הכסף הניתן על מנת לגרום לעיוות הדין ולפגוע בצדק. 'בצע' הוא גם הכסף הנדרש מהאדם כדי שהוא יצליח לזכות לצדק. האמנם כולנו, עשירים ועניים שווים לפני הצדק, לא רק תיאורטית ועקרונית אלא גם מעשית? האם מסוגל

האזרח הקטן להגן על זכויותיו כנגד ארגונים גדולים הנעזרים בעורכי דין חשובים ובסדקי החוקים? עקרונית עושה המערכת צדק, מעשית לא תמיד יש בה צדק, קל וחומר משפט. חז"ל טוענים כאן, שלמרות יושרה של המערכת המשפטית, מעלים עליה החכמים 'כאילו', כאילו "וַיִּקְחוּ שֹׁחַד וַיַּטּוּ מִשְׁפָּט".

צדק צדק תרדוף

בצורה דומה פרשו החכמים את המצווה הנוספת: "צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף" (דברים טז, כ). לכאורה שומעים אנו שוב את הדרישה המקראית הקלאסית המצווה לשפוט משפט צדק. גם כאן מבקשים מאתנו החכמים להתעמק בסוגייה. לפי קריאתם של חז"ל ב'ספרי', המדרש התנאי הקדום, יש בפסוקים אלה חידוש חשוב. במקומות האחרים ראינו את הצדק כמצווה המוטלת על השופטים. ה'צדק' שאנו מדברים עליו כאן, אינו הצדק השופט את הפושעים, אלא זה השופט את השופטים עצמם. זאת מצווה המוטלת על הקהילה כולה, וקודם כל, על וועדות המינויים, החייבות אף הן לשפוט צדק, להתעלות מעבר לכל האינטרסים והנטיות, וזה כמובן לא קל. רק אז נוכל להגיע למערכת משפט שיש בה צדק, ושמבטאת את העובדה שיש תפיסות שונות של צדק הנמצאות במחלוקת. גם השיבוט הגנטי של שופטים אינו טוב למערכת משפטית.

בין השורות למדנו, כמה מסוכן הוא השוחד הלובש גם מסכות מהוגנות. קל להיזהר מהשוחד הכספי הגס. אולם יש שוחד אחר המאיים על השופטים, על הממנים את השופטים ועל כולנו. יש שוחד עדין יותר הבא לידי ביטוי בפרסים, קרנות, הזמנות, נסיעות, פרסום ספרים וכדו'. אולם, אף אחד מסוגי השוחד הזה לא יכול להתחרות עם השוחד הקשה מכולם, השוחד של "להיות שייך" לקבוצת התייחסות מסוימת. לפעמים מוכן האדם להפוך לאויב עמו, כדי לזכות באותה שייכות לקבוצה שמעבר לגבול, הנתפסת כיוקרתית. מעבר לכסף בא שוחד זה לידי ביטוי במילים מלטפות, בפנים שוחקות, בהוקרה המבטאת לחץ חברתי דורסני.

***

אידיאל המשפט הוא הצדק. כך מצווה משה על השופטים (דברים א, טז-יז): "וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמוֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק... לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט, כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵא-לֹהִים". החכמים הבינו פסוקים אלה כדורשים צדק בפסק הדין, אך גם הגינות בתהליכים עצמם. על כך לימד אותנו רבי מאיר (אבות דרבי נתן. י): "כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן שלא יהא אדם אחד עומד ואחד יושב, אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך". השופטים לא חשודים על עיוות הדין, חלילה וחס. אולם לפעמים בדבריהם הם פוגעים בביטחון העצמי של אחד מבעלי הדין. אך גם

בכך לא מספיק! התורה דורשת תנאי נוסף (שמות כג, ו-ז): "לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט אֶבְיֹנְךָ – בְּרִיבוֹ. מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג...". אזהרה זאת "מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק" היא עבור החכמים מרחיקת לכת.

כולנו מכירים את המנהג הנוהג בצורה זו או אחרת בבתי משפט שונים בעולם, והמעורר בנו לפעמים חיוך. כבוד השופטים, ו/או עורכי הדין המלומדים, לובשים אצטלאות או טוניקות מיוחדות ואף פאות נוכריות. לפעמים מתגנב במחשבתי התחושה הצינית שבזה מועבר אולי מסר, אל תיקחו אותנו יותר מדי ברצינות. זה סך הכל תיאטרון... ולפעמים כמו בבית המשפט בהאג, תיאטרון האבסורד. גם חז"ל אימצו שיטה דומה, אלא שפרט אחד שונה. לא השופטים חייבים ללבוש את האצטלא הטקסית, אלא בעלי הדין (שבועות לא ע"א): "תנו רבנן, מניין לשניים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש אצטלא בת מאה מנה, שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך, תלמוד לומר מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק". אין כאן דרישה אסתטית, אלא דווקא אתית ומוסרית. אין כאן חובה להתלבש כיאות כדי לכבד את מעמד השופטים ולא לפגוע בכבודם. הלבוש האחיד הזה מטרתו לנסות ולנטרל עד כמה שהדבר אפשר כל השפעה זרה על השופט, במקרה זה הופעה שונה. "מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק" מצווה אותנו למנוע כל אפשרות ליפול, באופן מודע או לא מודע, במלכודות פסיכולוגיות שיביאו אותנו לידי משפט שקר. האם החכמים חושדים ביושרם של כבוד השופטים? חלילה וחס. יש להם אמון שלם בהם, הם רק חושדים בבלתי מודע שבהם. עשרות שנים בצוותא עם אשתי הפסיכולוגית לימדו אותי שהלא-מודע האנושי ראוי לחשד כזה.

המשפט ותיאטרון החיים

ואנחנו? כולנו שופטים את הזולת במצבים רבים בחיינו. נראה לי שהמקרא מלמד אותנו טענה פסיכולוגית מרחיקת לכת: האדם הניטרלי יודע לשפוט אינסטינקטיבית בשאלות מוסריות. כשהוא "נוגע" בדבר שיפוטו מתקלקל. כמה מופלאה מילה זאת: "נגיעה"! ה"נגיעה" מציינת את האינטרסים האנושיים המקלקלים את תפיסתו המוסרית של האדם. ה"נגיעה" היא מקור ה"נגע" במידות, ומטמאת את השיפוט המוסרי. יש לנגיעה ביטוי סמלי במצוות נטילת, דהיינו רחיצת הידיים. המשנה מלמדת אותנו שהאדם "יָדָיו טְמֵאוֹת, שֶׁהַיָּדַיִם עַסְקָנִיּוֹת" (טהרות ז, ח), וכפירוש פרשן המשנה הקלאסי רבינו עובדיה מברטינורו: "שהידיים עסקניות הן, וְנָגַע ולאו אדעתיה": אין אנו מודעים לפעולתם של הידיים, למקומות בהם הם נוגעים, דהיינו לאינטרסים הבלתי מודעים המשפיעים עלינו. נטילת ידיים מציינת אכן באופן סמלי את הדרישה להתגבר על אותם האינטרסים, בין שהם גלויים, בין שאינם גלויים לנו.

את היסודות הללו יכולים אנו ללמוד מספר שמואל, המשקף לדעתי הרבה מעקרונות החכמה הישראלית הקדומה. נתן הנביא בונה את הסיטואציה של "כבשת הרש". דוד המלך שופט את העשיר החמס את כבשת הרש, מבלי להרגיש שבעצם הוא שופט את עצמו

(שמואל ב יב ז): "וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל דָּוִד: אַתָּה הָאִישׁ!" דוד לא היה מסוגל לשפוט את עצמו. המרחק מחזיר את השיפוט המוסרי הנכון. דבר דומה מתרחש בסיפור האשה התקועית (שם, פרק יד), בו יואב ממחיז סיטואציה תיאטרלית אותה צריך דוד לשפוט: "וַיִּשְׁלַח יוֹאָב תְּקוֹעָה וַיִּקַּח מִשָּׁם אִשָּׁה חֲכָמָה וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ הִתְאַבְּלִי נָא וְלִבְשִׁי נָא בִגְדֵי אֵבֶל... וְהָיִית כְּאִשָּׁה זֶה יָמִים רַבִּים מִתְאַבֶּלֶת עַל מֵת. וּבָאת אֶל הַמֶּלֶךְ וְדִבַּרְתְּ אֵלָיו כַּדָּבָר הַזֶּה" (שמ"ב יד ב-ג). דוד שופט במקרה התיאטרלי הזה, ואינו מרגיש שהוא שופט את עצמו ביחסו לאבשלום.

פעמים רבות חי אני בדאגה קיומית, שמא סיטואציות שונות בחיים, בהן אני כועס ושופט לחומרה אנשים או מעשים, אינם אלא חלק בתיאטרון דרכו הבמאי השמימי שופט אותי. כך עלינו להבין, אולי, את דברי ה"נתנה תוקף": "וְתִזְכֹּר כָּל הַנִּשְׁכָּחוֹת. וְתִפְתַּח אֶת סֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת. וּמֵאֵלָיו יִקָּרֵא. וְחוֹתָם יַד כָּל אָדָם בּוֹ". אנחנו חותמים לא רק על נכונות העובדות, אלא גם על עצם ההרשעה. וזאת בתיאטרון החיים, בו אנו שופטים מעשים ופעולות של שחקנים אחרים, ומתוך כך את עצמנו. גם עלינו, אנשים פשוטים, מוטלות אכן מצוות השופטים: "לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט לֹא תַכִּיר פָּנִים וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד... צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף".